

RECURSO CÍVEL Nº 5064173-36.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CLOSATO ARMANDO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

ADMINISTRATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS ECONÔMICOS OCORRIDOS ENTRE 1987 E 1981. ALEGAÇÃO DE QUE O SALDO SACADO NÃO ERA COMPATÍVEL COM OS DEPÓSITOS. PASEP. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA EM RELAÇÃO AO BANCO DO BRASIL, E POR ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO À UNIÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ENUNCIADO 40 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO. SÚMULA 28 DA TNU. AMPLA DIVULGAÇÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (OCORRIDOS OU NÃO) À ÉPOCA DOS PLANOS ECONÔMICOS. AMPLA DIVULGAÇÃO DE PROCESSOS E DAS SÚMULAS SOBRE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EM ÓRGÃOS OFICIAIS DE IMPRENSA). SENTENÇA MANTIDA EM RELAÇÃO AO BANCO DO BRASIL E DECLARADA A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO À UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de extinção em relação ao Banco do Brasil, e declarar a prescrição quinquenal em relação à União Federal. Condene a parte recorrente em honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, observados os §§ 2º e 3º do art. 98, CPC. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2024.

5064173-36.2024.4.02.5101

510014686946 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5064173-36.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CLOSATO ARMANDO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva da União e a incompetência desta Justiça para a demanda frente ao Banco do Brasil.

Segue a sentença:

CLOSATO ARMANDO ajuizou ação indenizatória em face do **UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO e BANCO DO BRASIL SA**, para que os réus sejam condenados a pagar à parte autora a quantia de R\$ 8.310,47 (oito mil, trezentos e dez reais e quarenta e sete centavos) em razão do dano suportado na sua conta individualizada do PASEP.

Como causa de pedir sustenta ter ingressado no serviço público no ano de 1987 de modo que ostenta direito ao saque do PASEP. Todavia, reclama ter levantado no dia 02/07/2012 a quantia de R\$ 628,43 alusivo ao programa, sem a incidência dos encargos legais.

Juntou documentos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

No caso, não há legitimidade da União para figurar no feito. Recordo que o STJ firmou entendimento de que nas ações judiciais que objetivam a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, podem ocorrer duas situações distintas: **i. demandas que versem sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, cuja legitimidade passiva será da UNIÃO; ii. demandas que versem sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, cuja legitimidade passiva será do Banco do Brasil.**

Assim, tendo em vista que a parte autora se insurge contra a falha de serviço atribuída ao Banco do Brasil quanto a desfalques em razão de supostos saques indevidos e aplicação incorreta da correção na conta individual do trabalhador, cabe reconhecer a ilegitimidade passiva da União para integrar o polo passivo.

No que se refere à legitimidade passiva do Banco do Brasil, entendo atrair a tese firmada pelo STJ no Tema 1.150:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute **eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor** do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao **Pasep** se submete ao prazo prescricional **decenal** previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". (grifei)

(STJ; 1ª Seção; REsp. 1.895.936/TO; Rel. Min. Herman Benjamin; DJe de 21/9/2023, tema 1.150)

Ante o exposto, ausente a legitimidade da União para figurar no polo passivo, este juízo tornou-se incompetente para seguir no processamento do feito, principalmente porque o Banco do Brasil, não está inserido nas hipóteses elencadas a justificar o processamento na justiça federal (art. 109, I, CRFB).

Por corolário, por se tratar de competência absoluta (ratione personae) cognoscível a qualquer tempo (art. 64, §1º, CPC), reconheço a incompetência deste juízo, devendo a referida pretensão ser formulada perante o juízo estadual competente.

Ante o exposto, **JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO**, com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação supra.

Recurso inominado 11. Alega a parte autora que a correção monetária que pretende seja revista é aquela determinada pelo Conselho Gestor do fundo, mediante a distinção das responsabilidades descritas no Tema 1.150 do STJ

VOTO

Na peça inicial, a parte autora articula a causa de pedir em relação a duas pretensões. Uma, em razão de supostos saques indevidos; outra, em razão dos expurgos inflacionários dos planos econômicos entre 1987 e 1991.

No que tange aos expurgos inflacionários, a União é parte legítima passiva, porquanto é responsável pela determinação de aplicação de índices de correção monetária ao fundo do PASEP. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PIS/PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA DE SALDO DE CONTAS VINCULADAS AO PIS/PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECRETO 20.910/32. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS PROVIDOS. - Trata-se de remessa necessária e de apelações cíveis alvejando sentença que, nos autos de ação de conhecimento, pelo rito ordinário, versando acerca de correção monetária de saldo de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - **PASEP**, julgou procedente o pleito autoral. - Inicialmente, cumpre reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no pólo passivo do presente feito, tendo em vista que, em hipóteses como a dos autos, em que se pleiteia a correção de conta vinculada ao **PASEP**, compete à União a gestão da referida contribuição, conforme se posicionou o Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 622319, Primeira Turma, de Relatoria do Ministro LUIZ FUX, DJ de 30/09/2004. - A respeito do tema, a jurisprudência tem seguido o entendimento de que, na ausência de norma específica a disciplinar o prazo prescricional nas ações em que se discute a correção incidente sobre os saldos do fundo PIS/PASEP, aplica-se o preceito geral estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32, não havendo que se falar em aplicação por analogia das normas específicas de regência do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. - Cumpre assinalar que a demanda referente ao ressarcimento das diferenças de **expurgos** inflacionários não aplicados sobre o saldo dos depósitos na conta individual do PIS/PASEP não ostenta natureza tributária, fato este que autoriza a aplicação do prazo prescricional quinquenal, preceituado no artigo 1º do Decreto nº

20.910/32. - Precedentes citados. - Na hipótese, o autor postula a correção monetária com base nos índices de junho de 1987, janeiro de 1989, março de 1990, abril de 1990 e fevereiro de 1991, tendo ajuizado a presente demanda tão-somente em 15/05/2002, ultrapassando, portanto, o quinquênio prescricional. - Remessa necessária e recursos providos, determinando-se a inversão dos ônus sucumbenciais.

(TRF 2ª Região - AC 336805 - 2-5-2007) (sic)

No entanto, essa pretensão está prescrita, conforme jurisprudência pacífica.

Enunciado 40 Turmas Recursais RJ: encontra-se prescrita a pretensão de ressarcimento de perdas sofridas na atualização monetária da conta de PIS, em virtude de expurgos ocorridos por ocasião dos Planos Econômicos Verão e Collor I." (publicado no DOERJ de 13/05/2005)

Súmula 28 TNU: encontra-se prescrita a pretensão de ressarcimento de perdas sofridas na atualização monetária da conta do Plano de Integração Social - PIS-, em virtude de expurgos ocorridos por ocasião dos Planos Econômicos Verão e Collor I." (publicado no DJU de 05/01/2006)

Cumpra ressaltar, ainda, que a pretensão deduzida em face da União não se submete ao prazo de prescrição de 10 anos - aplicável ao Banco do Brasil, nos termos do Tema 1150 do STJ -, mas sim à prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

Por sua vez, a pretensão em relação saques indevidos, a legitimidade é apenas do Banco do Brasil.

Sobre a temática em tela, o Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou a seguinte tese após afetação para julgamento de recurso especial repetitivo, tese essa que também se adequa ao pleito referente ao PIS:

Tema 1.150:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

(grifei)

Portanto, a sentença está correta quanto a essa pretensão, ressaltando que, na verdade, foi omissa em relação à pretensão relativa aos expurgos inflacionários.

Por razões de economia processual, considerando estar prescrita a pretensão em relação à União, deixo de anular a sentença recorrida, observando o entendimento sumulado transcrito.

Pelo exposto, nos moldes da fundamentação, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de extinção em relação ao Banco do Brasil, e declarar a prescrição quinquenal em relação à União Federal. Condene a parte recorrente em honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, observados os §§ 2º e 3º do art. 98, CPC. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.